

국유재산 대부계약 업무처리 부적정

□ 「국유재산법」 제31조 및 같은 법 시행령 제27조에 따라 국유재산을 대부하려는 경우 일반경쟁에 부쳐야 하고

○ 재산의 위치·형태·용도 등이나 계약의 목적·성질 등으로 보아 경쟁입찰에 부치기 곤란하다고 인정되는 경우 등에 한하여 수의의 방법으로 대부할 수 있으며

- 같은 법 제33조 및 같은 법 시행령 제31조에 따라 신규 수의 대부계약에 따른 최초 연도와 대부계약 만료 후 갱신하는 최초 연도의 경우에는 사용료를 조정할 수 없도록 되어 있음¹⁾

□ 그런데, 인천지역본부에서 인천광역시 중구 소재 국유재산 (1개 필지, 면적 : 1,922㎡)을 [그림 1]과 같이 5명과 5건의 대부계약으로 나누어 계약 체결하면서

[그림 1] 인천광역시 중구 소재 대부계약 위치도 및 항공사진

대부계약 위치도	항공사진
----------	------

“기재 생략”

1) 당해 연도 사용료가 전년도 사용료 보다 증가할 경우 일정 범위내에서 사용료를 조정할 수 있으나, 최초 연도와 대부계약 만료후 갱신하는 최초 연도의 경우에는 사용료 조정 불가

- 해당 재산은 [그림 2]과 같이 주차장 목적으로 활용되고 있는 평탄한 나대지 상태로 현장을 확인한 결과 경쟁입찰에 부치기 어려운 여건이 없고

[그림 2] 인천광역시 중구 소재 현장 현황

현장사진

“기재 생략”

- 이미 해당 재산에 대해 경쟁입찰을 실시한 전례²⁾가 있음에도
 - ◇◇◇ 외 3명과는 수의 계약으로 체결(2016. 8. 22., 2016. 10. 1.)한 반면, ○○○과는 경쟁입찰로 대부계약을 체결(2016. 11. 28.)하는 등 동일한 재산에 대하여 특별한 사유 없이 대부계약 방식을 다르게 적용함
- 특히, ◇◇◇ 외 3명과의 대부계약 4건은 신규 수의계약임에도 불구하고
 - [표 8]과 같이 정당 대부료 73,929천 원에서 다른 구역의 입찰 비율(25.25%) 등을 감안하여 임의로 60% 감액한 29,571천 원으로 대부계약을 체결함으로써, 대부료 44,358천 원을

2) 2008. 10. 20부터 2009. 3. 3.까지 전체면적에 대하여 총 7회차 경쟁입찰 실시 하였으며, 이후에도 2012. 4. 23부터 2012. 9. 4.까지 354㎡에 대해 총 10회차에 걸쳐 경쟁입찰을 실시

적게 산정하여 계약한 사실이 있음

[표 8] 인천광역시 중구 소재 대부계약 현황

(단위 : m², 천 원)

계약 구분	관리 현황	대부자명	대부 면적	계약기간 (기존 계약기간)	대 부 료		
					계 약 대부료 (A) (m ² 당)	정 당 대부료 (B) (m ² 당)	차 액 (C=B-A) (m ² 당)

“기재 생략”